



P U T U S A N
Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi als Madi Bin Laiming.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Februari 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 003/007 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Security.

Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Laiming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADI als MADI bin LAIMING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADI als MADI bin LAIMING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone realme warna biru dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa **AHMADI als MADI bin LAIMING** bersama-sama dengan Sdr. BANGUN SUBAKTI als BANGUN, Sdr. SUMARNO bin DARCITA, Sdr. YUSUF WAHYUDIN als DOYOK, Sdr. KASROH bin TARMUJI pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Marunda Lantai 2 No. 210 RT.009/010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada akhir tahun 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong saksi HABIB ALIDRUS als ALI selaku Ketua RT di daerah Cilincing untuk mengurus pernikahan anak Sdr. AHMAD TAHAN yakni saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI sampai memiliki buku nikah, kemudian saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pernikahan tersebut karena menurut saksi HABIB ALIDRUS als ALI, bahwa terdakwa kenal banyak ustadz karena sering ikut pengajian dan mungkin dapat menikahkan calon pengantin tersebut, lalu terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy KTP calon pengantin, kartu keluarga dan uang pengurusan, dan selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan oleh saksi HABIB ALIDRUS als ALI kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Sementara.
- Bahwa pada tahun 2020, saksi LINDA HARYATI hendak melahirkan dan untuk mengurus BPJS saat bersalin diperlukan buku nikah, kemudian Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong kepada saksi HABIB ALIDRUS als ALI untuk dibuatkan buku surat nikah, lalu saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk diurus buku nikah saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI kemudian terdakwa mengatakan dapat mengurus buku nikah tersebut dengan biaya Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk dibuatkan buku nikah palsu dengan menyerahkan persyaratan berupa foto copy KTP pasangan pengantin, Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN menyerahkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama pengantin laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493;

- Bahwa saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN memperoleh buku nikah nikah berwarna hijau dan merah dari saksi SUMARNO bin DARCITA dalam keadaan kosong, kemudian untuk mengisi datanya lalu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN melakukan pengetikan sesuai dengan format dan data pasangan menggunakan laptop dan menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, foto ditempelkan pada buku nikah tersebut, dan kemudian distempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah ditandatangani oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN dengan pulpen setelah itu distempel menggunakan data pencatat buku nikah dan menggunakan stempel Kementerian Agama;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau buku nikah yang dibuat oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN tersebut adalah palsu karena terdakwa mengetahui kalau saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN bukan orang yang bekerja di Kementerian Agama, dan terdakwa juga mengetahui buku nikah tersebut adalah palsu karena diberitahukan oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN kepada terdakwa;

- Berdasarkan keterangan Drs. H. AHMAD SUMRONI, MM selaku PLT. Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 **adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama Bantar Gebang dan tidak pernah menikah atas nama pengantin tersebut** dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu;
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama;
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam);
- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak;
- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli tersa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi;
- Bahwa terdakwa membantu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk membuat surat nikah palsu tersebut dilakukan sejak bulan September 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual buku nikah palsu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

atau;

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa **AHMADI als MADI bin LAIMING** bersama-sama dengan Sdr. BANGUN SUBAKTI als BANGUN, Sdr. SUMARNO bin DARCITA, Sdr. YUSUF WAHYUDIN als DOYOK, Sdr. KASROH bin TARMUJI pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Marunda Lantai 2 No. 210 RT.009/010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada akhir tahun 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong saksi HABIB ALIDRUS als ALI selaku Ketua RT di daerah Cilincing untuk mengurus pernikahan anak Sdr. AHMAD TAHAN yakni saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI sampai memiliki buku nikah, kemudian saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pernikahan tersebut karena menurut saksi HABIB ALIDRUS als ALI, bahwa terdakwa kenal banyak ustadz karena sering ikut pengajian dan mungkin dapat menikahkan calon pengantin tersebut, lalu terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy KTP calon pengantin, kartu keluarga dan uang pengurusan, dan selanjutnya persyaratanya tersebut diserahkan oleh saksi HABIB ALIDRUS als ALI kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Sementara.
- Bahwa pada tahun 2020, saksi LINDA HARYATI hendak melahirkan dan untuk mengurus BPJS saat bersalin diperlukan buku nikah, kemudian Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong kepada saksi HABIB ALIDRUS als ALI untuk dibuatkan buku surat nikah, lalu saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk diurus buku nikah saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI kemudian terdakwa mengatakan dapat mengurus buku nikah tersebut dengan biaya Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk dibuatkan buku nikah palsu dengan menyerahkan persyaratan berupa foto copy KTP pasangan pengantin, Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN menyerahkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor :



536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493;

- Bahwa saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN memperoleh buku nikah nikah berwarna hijau dan merah dari saksi SUMARNO bin DARCITA dalam keadaan kosong, kemudian untuk mengisi datanya lalu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN melakukan pengetikan sesuai dengan format dan data pasangan menggunakan laptop dan menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, foto ditempelkan pada buku nikah tersebut, dan kemudian distempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah ditandatangani oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN dengan pulpen setelah itu distempel menggunakan data pencatat buku nikah dan menggunakan stempel Kementerian Agama;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau buku nikah yang dibuat oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN tersebut adalah palsu karena terdakwa mengetahui kalau saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN bukan orang yang bekerja di Kementerian Agama, dan terdakwa juga mengetahui buku nikah tersebut adalah palsu karena diberitahukan oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN kepada terdakwa;

- Berdasarkan keterangan Drs. H. AHMAD SUMRONI, MM selaku PLT. Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 **adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama Bantar Gebang dan tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut** dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu;
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama;
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam);
- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak;
- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli tersa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi;
- Bahwa terdakwa membantu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk membuat surat nikah palsu tersebut dilakukan sejak bulan September 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual buku nikah palsu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misradi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian Agama sejak 2003, tetapi saat ini Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran sejak 2019, dan jabatan Saksi adalah sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah dimana Saksi jadi penghulu untuk menghadiri pernikahan dan sebagai wakil wali nikah, bagi pengantin perempuan;
- Bahwa terhadap buku nikah yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran telah melakukan pengecekan terkait dengan dokumen buku nikah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan calon Pengantin laki – laki a.n. SONI SAPUTRA, maupun pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut dan untuk nomor akta nikah sendiri pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran terakhir dengan nomor 572 / 062 / XII / 2020, sedangkan untuk barang bukti buku nikah tersebut sudah 0852 / 155 / XII / 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS AHMAD S dengan NIP 196199961992031002, dan untuk di tahun 2020 sendiri sesuai dengan barang bukti tersebut pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS H. BUNYAMIN.
- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah : Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten. Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya. Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.
- Bahwa tidak ada masa berlaku terkait dengan Buku Nikah tersebut.
- Bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku ikah asli adalah: Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah palsu, Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama, Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam). dan Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak terdaftar;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi H Ahmad Sumroni, M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian Agama sejak 1989, tetapi saat ini Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang sejak tanggal 21 Desember 2019, dan jabatan saksi adalah sebagai Ketua PLT (Pejabat Sementara) Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang dengan tugas sebagai penanggung jawab di Kantor Urusan Agama Kecamatan, bantar gebang;
- Bahwa terhadap buku nikah yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah pihak Kantor Urusan Agama melakukan pengecekan terkait dengan dokumen buku nikah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan calon Pengantin laki-laki a.n. ZAILANI, maupun pengantin perempuan a.n. LINDA HARYANTI, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut;
- Bahwa memang pernah ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS AHMAD S dengan NIP 196199961992031002 tetapi masa jabatannya dari tahun 2010 s/d 2015, dan untuk di tahun 2019 sendiri sesuai dengan barang bukti tersebut pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama H. WASI ABAS (Alm);
- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejak dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor desa / kantor kelurahan, dan melampirkan akta cerai hidup, dan jika meninggal melampirkan surat kematian N6;
 - Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Ijazah Terakhir;
 - Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda);
 - Pas Foto 4 x 6 warna biru (2 lembar);
 - Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar);
 - Surat Keterangan belum nikah;
 - Surat Izin atasan bagi TNI/Polri;
 - SKCK bagi TNI/POLRI;
 - SLIP setoran Nikah dari Bank;
 - Bahwa jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan/perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB. Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku ikah asli adalah: Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu, Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama, Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam). dan Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak terdaftar;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi Drs. Ahmad Salim, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sejak 1992, tetapi saat ini saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih sejak bulan Pebruari 2019, dan jabatan saksi adalah sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih dengan tugas sebagai pencatat nikah;
- Bahwa untuk calon Pengantin laki – laki a.n. SONI SAPUTRA, dan pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH dengan nomor buku nikah 0852 / 155 / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, kemudian calon Pengantin laki – laki a.n. ZAILANI, dan untuk pengantin perempuan a.n. LINDA HARYANTI dengan nomor buku nikah 536 / 36 / XI / 2019, tanggal 10 November 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, data tersebut tidak pernah tercatat di KUA manapun;
- Bahwa saksi pernah berdinis di Kantor Urusan Agama kecamatan Bantar Gebang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kemudian saksi tidak pernah berdinis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran;
- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah :
 - Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejak dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor des / kantor kelurahan, dan melampirkan akta cerai hidup, dan jika meninggal melampirkan surat kematian N6;
 - Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Ijazah Terakhir;
 - Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda);
 - Pas Foto 4 x 6 warna biru (2 lembar);
 - Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar);
 - Surat Keterangan belum nikah;
 - Surat Izin atasan bagi TNI/Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKCK bagi TNI / POLRI;
- SLIP setoran Nikah dari Bank;
- Bahwa jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan/perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB. Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku ikah asli adalah: Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu, Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama, Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam). dan Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak terdaftar;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi H Gunadi, S.E, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 1999, jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Layanan KUA Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengalokasikan, mendistribusikan bahan-bahan untuk kebutuhan pengadaan dokumen nikah, dimana pertanggung jawaban pekerjaan saksi langsung kepada Bapa Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA
- Bahwa 2 (dua) buah buku nikah tersebut yang ditunjukan kepada penyidik, adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.

- Bahwa Mengenai terdaftar atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran saksi tidak mengetahui, namun ketika saksi diperlihatkan contoh buku nikah a.n.SONI SAPUTRA, dan untuk pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH dengan nomor buku nikah 0852 / 155 / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020 bahwa di buku nikah tersebut tidak seperti buku nikah yang aslinya.

- Bahwa bukti yang membedakan pada buku nikah yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dengan buku nikah yang aslinya adalah stempel bergambar burung garuda, kalau pada buku nikah asli memakai hot stamp, sedangkan pada buku nikah palsu stempel nya ditempel, kemudian stiker pada buku nikah asli menggunakan stiker C.tru HRI, sedangkan pada buku nikah palsu memakai stiker bening.

- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah:

- Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejaka dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor desa / kantor kelurahan.
- Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga.
- Foto Copy Ijazah Terakhir
- Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda)
- Pas Foto 4 x 6 warna biru (1 lembar
- Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar
- Surat Keterangan belum nikah
- Surat Izin atasan bagi TNI / Polri
- SKCK bagi TNI / POLRI
- SLIP setoran Nikah dari Ban

Dan jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan / perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB.

Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah
 - Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama).
 - Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat;
 - Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki-laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri);
 - Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah:
 - Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten
 - Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya
- Bahwa untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.
- Bahwa masa berlaku buku nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama tentang penetapan dokumen buku nikah, akta nikah, daftar

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



pemeriksaan nikah, duplikat buku nikah yang terahir diterbitkan pada tahun 2014.

- Bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku nikah asli adalah:
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu.
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama;
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak;
- Bahwa spesifikasi buku nikah, duplikat buku nikah, akta nikah dan daftar pemeriksaan itu dibuat berdasarkan pejabat pembuat komitmen dengan spesifikasi sebagaimana terlampir, dimana Kementrian Agama membuat spek buku nikah dengan tingkat keamanan yang tinggi baik bahan maupun cetakan buku nya telah menggunakan security sistema sehingga sulit untuk dipalsukan, dan dapat saksi jelaskan lagi disini mengenai undang-undang yang mengatur mengenai buku nikah ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dengan didukung adanya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa pesan-pesan saksi melalui Berita Acara Pemeriksaan ini adalah bahwa tindakan ini adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan masyarakat, dan kepada pelaku agar dihukum sesuai hukum yang berlaku, kemudian kepada masyarakat agar melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Ilham Aprizul, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu untuk sdr. ASEP HERI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 di Aula Rumah Susun Marunda Blok A9 Rt. 09/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. BANGUN di tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk Terdakwa AHMADI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di PT. Jadifood yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk sdr. SUMARNO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Cikopo Subang Jawa Barat. untuk sdr. DOYOK ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 18.00 Wib di area SPBU Dauwuan Jl. Raya Kali Jati Subang Jawa Barat dan untuk sdr. KASROH ditangkap pada hari Sabtu 27 Februari 2021 di Pusaka Jaya, Subang Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat nikah;
- Bahwa untuk terdakwa AHMADI, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah handphone realme warna biru, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah blangko buku nikah kosong diantaranya:
 - Peran sdr. SULAEMAN adalah Perantara / penjual buku nikah kepada Pemesan seharga Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. ASEP HERI seharga Rp. 1.000.000,- / satu pasang buku nikah
 - Peran sdr. ASEP HERI adalah Perantara / penjual buku nikah kepada sdr. SULAIMAN seharga Rp. 1.000.000,- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 550.000,- / satu pasang buku nikah
 - Persan sdr. BANGUN adalah Pembeli blangko buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO seharga Rp. 300.000,- dan kemudian melakukan pengetikan identitas, dan memalsukan Tanda tangan pejabat KUA, berikut Cap stempel Kementrian Agama, dan setelah di isi identitas lengkap kemudian di jual kepada para pemesan yaitu tsk.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP HERI dan terdakwa AHMADI dgn kisaran harga masing masing sebesar Rp. 550.000

- Peran terdakwa AHMADI adalah Pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 500.000.-, kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- / 1 pasang buku nikah palsu, yg sebelumnya terdakwa AHMADI telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut

- Peran sdr. SUMARNO adalah Perantara pemesanan pembelian buku nikah dari Tsk. DOYOK seharga Rp. 100.000.- kemudian menjualnya kembali kepada Tsk Bangun dan tsk. SUMARNO

- Peran sdr. YUSUP als DOYOK adalah Pemesan buku nikah kosong sekaligus yang menyuruh tsk. KASROH untuk membuat dan cetak lembaran buku nikah palsu berikut stiker Hologram, harga 1 pasang paket lembaran buku nikah tsb di beli oleh sdr. DOYOK dari sdr. KASROH sebesar Rp. 30.000.- kemudian sdr. DOYOK mengemas lembaran buku nikah hingga menjadi sebuah buku, berikut memasang Stiker Hologram, dan membuat penomoran) kemudian sdr. DOYOK menjualnya kembali kepada sdr. SUMARNO seharga Rp. 100.000,-- (seratus ribu rupiah);

- Peran sdr. KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakan sekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosong dan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasang lembaran buku nikah tersebut di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Muhammad Rizky Fahresi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu untuk sdr. ASEP HERI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 di Aula Rumah Susun Marunda Blok A9 Rt. 09/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. BANGUN di tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk Terdakwa AHMADI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di PT. Jadifood yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk sdr. SUMARNO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Cikopo Subang Jawa Barat. untuk sdr. DOYOK ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 18.00 Wib di area SPBU Dauwuan Jl. Raya Kali Jati Subang Jawa Barat dan untuk sdr. KASROH ditangkap pada hari Sabtu 27 Februari 2021 di Pusaka Jaya, Subang Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat nikah;
- Bahwa untuk terdakwa AHMADI, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah handphone realme warna biru, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah blangko buku nikah kosong diantaranya:
 - Peran sdr. SULAEMAN adalah Perantara/penjual buku nikah kepada Pemesan seharga Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. ASEP HERI seharga Rp. 1.000.000,- / satu pasang buku nikah;
 - Peran sdr. ASEP HERI adalah Perantara/penjual buku nikah kepada sdr. SULAIMAN seharga Rp. 1.000.000,- yang sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 550.000,- / satu pasang buku nikah;
 - Persan sdr. BANGUN adalah Pembeli blangko buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO seharga Rp. 300.000,- dan kemudian melakukan pengetikan identitas, dan memalsukan Tanda tangan pejabat KUA, berikut Cap stempel Kementrian Agama, dan setelah di isi identitas lengkap kemudian di jual kepada para pemesan yaitu sdr.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP HERI dan terdakwa AHMADI dengan kisaran harga masing masing sebesar Rp. 550.000,--;

- Peran terdakwa AHMADI adalah Pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 500.000.-, kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- / 1 pasang buku nikah palsu, yang sebelumnya terdakwa. AHMADI telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut;

- Peran sdr. SUMARNO adalah Perantara pemesanan pembelian buku nikah dari sdr. DOYOK seharga Rp. 100.000.- kemudian menjualnya kembali kepada sdr. Bangun dan sdr. SUMARNO;

- Peran sdr. YUSUP als DOYOK adalah Pemesan buku nikah kosong sekaligus yang menyuruh sdr. KASROH untuk membuat dan cetak lembaran buku nikah palsu berikut stiker Hologram, harga 1 pasang paket lembaran buku nikah tersebut di beli oleh sdr. DOYOK dari sdr. KASROH sebesar Rp. 30.000.- kemudian sdr. DOYOK mengemas lembaran buku nikah hingga menjadi sebuah buku, berikut memasang Stiker Holgram, dan membuat penomoran) kemudian sdr. DOYOK menjualnya kembali kepada sdr. SUMARNO seharga Rp. 100.000,--;

- Peran sdr. KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakan sekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosong dan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasang lembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000,--;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Sulaeman alias Sule bin Diah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Saksi di amankan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Aula Rumah Susun Marunda blok A 9,



RT09/RW10, Kel.Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan Saksi di amankan oleh sekitar 6 (enam) orang polisi berpakaian Preman yang Saksi ketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi di amankan karena telah memesan atau membeli buku nikah palsu.

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Security di Rumah Susun Marunda dan Saksi bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar area Rumah Susun Marunda Cilincing Jakarta Utara, dan Saksi bekerja sebagai Security dibawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

- Bahwa Saksi gunakan buku nikah tersebut untuk di jual kembali kepada pemesan yang menikah dengan cara tidak resmi yang biasanya buku nikah tersebut dipergunakan oleh pemesan untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak dari para pemesan, dan Saksi dapatkan buku nikah tersebut dari sdr.ASEP HERI.

- Bahwa cara Saksi mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Saksi memesan kepada sdr. ASEP HERI, kemudian Saksi meminta data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, KTP serta Foto ukuran 2x3 kepada pemesan buku nikah palsu tersebut, dan data tersebut Saksi berikan kepada sdr.ASEP HERI.

- Bahwa Saksi memesan atau membeli buku nikah palsu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-, dan kemudian Saksi menjual kembali kepada pemesan sebesar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.500.000,- untuk setiap pasang buku nikah, kemudian keuntungan pribadi setiap pemesanan buku nikah sebesar Rp. 800.000,- s/d Rp. 2.300.000,-

- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah Foto Copy Kartu Keluarga Pemesan, Foto Copy KTP Calon Pemesan (Pasangan Pengantin), Foto 2x3 2 (dua) lembar warna biru

- Bahwa Saksi memesan buku nikah kepada sdr. ASEP HERI baru 2 (dua) kali saja, dan Saksi tidak pernah memesan buku nikah kosong kepada sdr. ASEP HERI, Saksi memesan buku nikah tersebut sudah dengan isinya dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa proses pemesanan hingga jadi buku nikah tersebut selama 1 minggu atau 7 hari

- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui buku nikah tersebut berasal dari mana, dan yang Saksi ketahui Saksi memesan saja kepada sdr.ASEP HERI.

- Bahwa sdr. ASEP HERI tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan bekerja sebagai Security di KBN Marunda Cilincing Jakarta

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tetapi sdr,ASEP HERI bisa menyediakan buku nikah palsu, dan membuat menyerupai aslinya.

- Bahwa Saksi memperjual belikan buku nikah palsu sejak bulan Pebruari 2021

- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di Kementrian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Asep Heri bin H Najmudin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di KBN MARUNDA Kec. Cilincing Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi diamankan karena telah menjadi perantara dalam pembuatan buku nikah palsu dan yang telah mengamankan Saksi adalah 5 (Lima) orang anggota Polisi berpakaian preman yang diketahui dari Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam pembuatan buku nikah palsu sejak tahun 2018 hingga sekarang namun Saksi jarang karena sebelumnya yang menjadi perantara adalah Alm ayah Saksi yang bernama H. NAJMUDIN dan setelah almarhum meninggal Saksi tidak pernah menjadi perantara dan pada tahun 2020 sdr. SULAEMAN pernah memesan namun Saksi tidak ingat dan bulan januari tahun 2021 sdr. SULAEMAN als USTAD SULE mulai kembali untuk memesan pada Saksi hingga sekarang;

- Bahwa dalam sebulan permintaan buku nikah palsu tersebut sebanyak satu sampai dua kali dan keuntungan yang Saksi dapat tidak tentu kisaran Rp. 400.000,- s/d Rp. 1.000.000,--;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan tersebut bernama SULAIMAN, dan persyaratan yang dibawa adalah KTP, KK, dan Photo 2x3 background biru.
- Bahwa sdr. SULAIMAN als USTAD SULE memesan kepada Saksi baru baru ini setelah ayah Saksi meninggal dan sebelumnya sdr. SULAIMAN als USTAD SULE memesan kepada ayah Saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pasang dan Saksi meminta kepada sdr. SULAIMAN sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi memesan Buku Nikah Palsu tersebut dari sdr. BANGUN als UJANG yang beralamat di daerah Kalibaru Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sdr. UJANG dan Saksi mengetahui sdr. UJANG pada saat almarhum bapak Saksi memesan Buku Nikah dan sdr. UJANG yang mengantar buku Nikah tersebut.
- Bahwa buku nikah yang Saksi buat dari Sdr. BANGUN als UJANG tidak terdaftar di KANTOR URUSAN AGAMA.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di PT. JADIFOOD yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Terdakwa diamankan oleh sekitar 6 (enam) orang polisi berpakaian Preman yang Terdakwa ketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Terdakwa diamankan karena telah memesan atau membeli buku nikah palsu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. JADIFOOD dan Terdakwa bertugas sebagai satpam;
- Bahwa Terdakwa gunakan buku nikah tersebut untuk di jual kembali kepada para calon pengantin yang menikah dengan cara tidak resmi dan ada juga yang tidak menikah tetapi ingin memiliki buku nikah, dan Terdakwa dapatkan buku nikah tersebut dari sdr. BANGUN.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Terdakwa memesan dengan sdr. BANGUN, kemudian Terdakwa memberikan data pengantin sesuai pesanan.
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli buku nikah palsu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-, dan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada pemesan sebesar 1.300.000,- dengan ketentuan biaya nikah sirih untuk membayar pak ustadz sebesar Rp. 200.000 s/d Rp. 300.000, dan sisanya untuk keuntungan pribadi setiap pemesanan buku nikah sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000;
- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah :Foto Copy KTP Calon Pembuat (Pasangan Pengantin) dan Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
- Bahwa Terdakwa memesan buku nikah kepada sdr. BANGUN baru 6 (Enam) kali saja, dan Terdakwa tidak pernah memesan buku nikah kosong kepada sdr. BANGUN, Terdakwa memesan buku nikah tersebut sudah dengan isinya dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. BANGUN sejak bulan 2009, dan hubungan Terdakwa dengan sdr. BANGUN hanya sebatas teman saja.
- Bahwa sdr. BANGUN tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi bisa menyediakan buku nikah palsu, dan membuat menyerupai aslinya.
- Bahwa keuntungan dari memperjual belikan buku nikah palsu, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa yang memesan adalah sdr. HABIB ALIDRUS. dimana pada waktu itu HABIB ALIDRUS memesan untuk temannya yang bernama sdr. LINDA KARYANTI dan sdr. ZAELANI.
- Bahwa untuk nikahnya adalah nikah resmi menurut agama, tetapi tidak tercatat di Kementerian Urusan Agama.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada sdr. HABIB ALIDRUS, tetapi tidak menjelaskan kepada calon pasangan yang pada saat itu menikah dan menggunakan buku palsu tersebut, karena sdr. HABIB ALIDRUS yang mengurusnya, dan terkait biayanya pada saat itu adalah Rp. 1.300.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa salah dan tidak ada hak karena

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme warna biru dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 863818052033264 dan IMEI (2) 861818052033272 dengan nomor handphone 0838 1155 6292, adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. BANGUN untuk memesan buku nikah kosong, dan sdr. HABIB ALIDRUS dalam menjual buku nikah tersebut Dan uang sebesar Rp. 200.000,- adalah uang hasil pemesanan buku nikah palsu tersebut yang Terdakwa dapat dari sdr. HABIB ALIDRUS, karena pada waktu itu, sdr. HABIB ALIDRUS baru membayar Rp. 1.100.000,- dan kurang Rp. 200.000,-, dan baru dibayar.
- Bahwa sepasang buku nikah berwarna hijau dan merah adalah buku nikah yang Terdakwa dapat dari sdr. BANGUN dan yang mencetak adalah sdr. BANGUN, dan buku nikah tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. HABIB ALIDRUS;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
2. Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong saksi HABIB ALIDRUS als ALI selaku Ketua RT di daerah Cilincing untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Sdr. AHMAD TAHAN yakni saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI sampai memiliki buku nikah, kemudian saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pernikahan tersebut karena menurut saksi HABIB ALIDRUS als ALI, bahwa terdakwa kenal banyak ustadz karena sering ikut pengajian dan mungkin dapat menikahkan calon pengantin tersebut, lalu terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy KTP calon pengantin, kartu keluarga dan uang pengurusan, dan selanjutnya persyarat tersebut diserahkan oleh saksi HABIB ALIDRUS als ALI kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Sementara;

- Bahwa pada tahun 2020, saksi LINDA HARYATI hendak melahirkan dan untuk mengurus BPJS saat bersalin diperlukan buku nikah, kemudian Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong kepada saksi HABIB ALIDRUS als ALI untuk dibuatkan buku surat nikah, lalu saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk diurus buku nikah saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI kemudian terdakwa mengatakan dapat mengurus buku nikah tersebut dengan biaya Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk dibuatkan buku nikah palsu dengan menyerahkan persyaratan berupa foto copy KTP pasangan pengantin, Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN menyerahkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493;

- Bahwa saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN memperoleh buku nikah nikah berwarna hijau dan merah dari saksi SUMARNO bin DARCITA dalam keadaan kosong, kemudian untuk mengisi datanya lalu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN melakukan pengetikan sesuai dengan format dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pasangan menggunakan laptop dan menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, foto ditempelkan pada buku nikah tersebut, dan kemudian distempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah ditandatangani oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN dengan pulpen setelah itu distempel menggunakan data pencatat buku nikah dan menggunakan stempel Kementerian Agama;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau buku nikah yang dibuat oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN tersebut adalah palsu karena terdakwa mengetahui kalau saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN bukan orang yang bekerja di Kementerian Agama, dan terdakwa juga mengetahui buku nikah tersebut adalah palsu karena diberitahukan oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN kepada terdakwa;

- Berdasarkan keterangan Drs. H. AHMAD SUMRONI, MM selaku PLT. Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 **adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama Bantar Gebang dan tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut** dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah:

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu;
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama;
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam);
- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli terasa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi;
- Bahwa terdakwa membantu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk membuat surat nikah palsu tersebut dilakukan sejak bulan September 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual buku nikah palsu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **AHMADI als MADI bin LAIMING** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong saksi HABIB ALIDRUS als ALI selaku Ketua RT di daerah Cilincing untuk mengurus pernikahan anak Sdr. AHMAD TAHAN yakni saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI sampai memiliki buku nikah, kemudian saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pernikahan tersebut karena menurut saksi HABIB ALIDRUS als ALI, bahwa terdakwa kenal banyak ustadz karena sering ikut pengajian dan mungkin dapat menikahkan calon pengantin tersebut, lalu terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy KTP calon pengantin, kartu keluarga dan uang pengurusan, dan selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HABIB ALIDRUS als ALI kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Sementara;

- Bahwa pada tahun 2020, saksi LINDA HARYATI hendak melahirkan dan untuk mengurus BPJS saat bersalin diperlukan buku nikah, kemudian Sdr. AHMAD TAHAN meminta tolong kepada saksi HABIB ALIDRUS als ALI untuk dibuatkan buku surat nikah, lalu saksi HABIB ALIDRUS als ALI meminta tolong kepada terdakwa untuk diurus buku nikah saksi LINDA HARYATI dengan saksi ZAILANI kemudian terdakwa mengatakan dapat mengurus buku nikah tersebut dengan biaya Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk dibuatkan buku nikah palsu dengan menyerahkan persyaratan berupa foto copy KTP pasangan pengantin, Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN menyerahkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493;

- Bahwa saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN memperoleh buku nikah nikah berwarna hijau dan merah dari saksi SUMARNO bin DARCITA dalam keadaan kosong, kemudian untuk mengisi datanya lalu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN melakukan pengetikan sesuai dengan format dan data pasangan menggunakan laptop dan menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, foto ditempelkan pada buku nikah tersebut, dan kemudian distempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah ditandatangani oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN dengan pulpen setelah itu distempel menggunakan data pencatat buku nikah dan menggunakan stempel Kementerian Agama;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau buku nikah yang dibuat oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN tersebut adalah palsu karena terdakwa mengetahui kalau saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN bukan orang yang bekerja di Kementerian Agama, dan terdakwa juga mengetahui buku nikah tersebut adalah palsu karena diberitahukan oleh saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN kepada terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Drs. H. AHMAD SUMRONI, MM selaku PLT. Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019 atas nama penganti laki-laki ZAILANI dan pengantin perempuan LINDA HARYATI dengan nomor seri : 2235493 adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama Bantar Gebang dan tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah:
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu;
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama;
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam);
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak;
 - Nomor Porporasinya jika buku nikah asli tersa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi;
 - Bahwa terdakwa membantu saksi BANGUN SUBAKTI als BANGUN untuk membuat surat nikah palsu tersebut dilakukan sejak bulan September 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual buku nikah palsu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerapkan Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah;
Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Aprizal dan saksi Moh. Rizky Fahrezi, peran terdakwa Ahmadi adalah sebagai pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari sdr. Bangun Subakti seharga Rp. 500.000.-, (lima ratus ribu rupiah), kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per satu pasang buku nikah palsu, yang sebelumnya terdakwa Ahmadi telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna biru yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi alias Madi Bin Laiming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan Sengaja Membantu Melakukan Pemalsuan Surat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmadi alias Madi Bin Laiming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35